

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1114/2535

นายดุสิต สุญาณเศรษฐกร

โจทก์

นายสมหวัง บุ่งทอง

จำเลย

นายสมหวัง บุ่งทอง จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 234

ความว่า จำเลยยื่นฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า ฎีกาของ จำเลย เป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงจึงต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 ที่แก้ไขแล้ว จึงไม่รับฎีกา

จำเลยเห็นว่า ฎีกาของจำเลยเป็นฎีกาในปัญหาข้อกฎหมาย โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของจำเลยไว้พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ โจทก์ ยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงินจำนวน 150,000 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับจากวันที่ ธนาคารปฏิเสธ การจ่ายเงินจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ ดอกเบี้ย คิดถึงวันฟ้องต้องไม่เกิน 8,661 บาท

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว(อันดับ 70)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ แต่มิได้นำเงินค่าฤชาธรรมเนียมทั้งปวงมาวางศาลและนำเงินมาชำระตามคำพิพากษาหรือหาประกัน ให้ ไว้ต่อศาล (อันดับ 71)

คำสั่ง

จำเลยไม่นำเงินมาชำระตามคำพิพากษาหรือหาประกันมาวางศาล ตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 234 ก่อน จึง ยกให้คำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับ
ฎีกาของจำเลย ค่าคำร้องให้เป็นพับ

จำเลยไม่นำเงินมาชำระตามคำพิพากษาหรือหาประกันมาวางศาล ตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 234 ก่อน จึง ยกให้คำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับ
ฎีกาของจำเลย ค่าคำร้องให้เป็นพับ

(อัมพร เดชศิริ-สมปอง เสนเนียม-วิฑูรย์ สุทธิประภา)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ